

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

14ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 12/06/2024

Exame Prévio Municipal

Processo Eletrônico e-TCESP Nº 011176.989.24-2

Representante: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS.

Objeto: Representações contra possíveis irregularidades no Edital de Pregão Presencial nº 009/2024, Processo Administrativo nº 031/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Reginópolis, objetivando o registro de preços para aquisição de itens estocáveis e de panificação.

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Registro de preços para aquisição de itens estocáveis e de panificação. Incompatibilidade entre a descrição de item e a disponibilidade do mercado, a incompatibilidade dos itens que compõem os lotes.

RELATÓRIO.

Relato, em sede de exame prévio de edital Representação formulada por NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra o edital de Pregão Presencial nº 009/2024, Processo Administrativo nº 031/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal de Reginópolis, objetivando o registro de preços para aquisição de itens estocáveis e de panificação.

A petição foi protocolada no dia 07/05/2024 enquanto que a data de abertura das propostas estava marcada para o dia 10/05/2024.

A representante questiona, em síntese, a incompatibilidade entre a descrição de item e a disponibilidade do mercado, a incompatibilidade dos itens que compõem os lotes, e a inadequação do item 8 do lote 4 (leite in natura).

O certame encontra-se suspenso conforme despacho publicado no DOE de 09/05/2024 referendando pelo Tribunal Pleno na sessão de 22/05/2024..

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS apresentou suas justificativas admitindo deficiências no edital.

Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG manifestaram-se pela procedência da Representação.

É o relatório.

VOTO.

Acompanho a instrução unânime no sentido da procedência da Representação.

De fato, é excessiva a especificação dos produtos a serem cotados, assim como os valores nutricionais específicos, sem nenhuma margem de variação, o que acarreta prejuízo à competição.

Inadequada ainda a reunião de itens sem correlação entre si, conforme explicado nos pareceres exarados nos autos. Por fim, com relação ao item “LEITE IN NATURA”, a Prefeitura reconheceu que “o *leite cru*

não pode ser destinado diretamente para os alunos da rede municipal de ensino, conforme orientação prevista no artigo 2 da Instrução Normativa 76 do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).”

Pelo exposto, encurto razões e VOTO PELA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO, determinando que a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS retifique o edital, republicando-o para atender ao disposto na legislação vigente.

É o meu VOTO.

Após as providências de praxe encaminhe-se o processo ao Arquivo.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

GNA